

ADENDA DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA

Módulo: Normativa de Ciberseguridad – Unidad 4

Legislación y Jurisprudencia en materia de Protección de Datos

1. Transferencias Internacionales de Datos: El nuevo estatus de EE.UU.

Situación anterior (2020-2023): Tras la sentencia *Schrems II*, Estados Unidos era considerado un "país no seguro". Transferir datos allí (por ejemplo, usando servicios de nube como Google, AWS o Microsoft alojados en EE.UU.) requería complejos mecanismos legales y garantías adicionales.

ACTUALIZACIÓN (Vigente desde Julio 2023): La Comisión Europea aprobó el **Marco de Privacidad de Datos UE-EE.UU. (EU-US Data Privacy Framework)**.

- **¿Qué significa?** La UE ha emitido una "decisión de adecuación". Esto significa que se vuelve a considerar que EE.UU. ofrece un nivel de protección equiparable al europeo.
- **¿Cómo funciona?** Las empresas estadounidenses pueden certificarse en este marco. Si la empresa proveedora está en la lista certificada, los datos pueden fluir libremente desde Europa sin necesidad de autorizaciones especiales.
- **Impacto:** Facilita enormemente el uso de proveedores tecnológicos americanos para las empresas europeas.

2. Gestión de Cookies: El botón "Rechazar"

Situación anterior: La normativa permitía banners de cookies donde aparecía un botón de "Aceptar" grande y visible, mientras que la opción de rechazar las cookies se encontraba oculta en una segunda capa (dentro de un menú de "Configuración" o "Más opciones").

ACTUALIZACIÓN (Vigente desde Julio 2023): Siguiendo las directrices del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD), la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) actualizó su guía.

- **La nueva obligación:** El banner de cookies debe presentar la opción de "**Rechazar todas**" (o "Rechazar") en el mismo nivel, con la misma visibilidad y el mismo diseño que la opción de "Aceptar".

- **Objetivo:** Evitar los "patrones oscuros" (diseños engañosos) y la fatiga del consentimiento. No debe ser más difícil rechazar las cookies que aceptarlas.

3. Canal de Denuncias (Whistleblowing)

Situación anterior: Los canales de denuncia interna eran una recomendación de *Compliance* (cumplimiento normativo) y buenas prácticas, pero no una obligación generalizada por ley específica en España.

ACTUALIZACIÓN (Ley 2/2023): Se aprobó la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

- **Obligatoriedad:** Todas las empresas con **50 o más trabajadores** están obligadas a implantar un Sistema Interno de Información (Canal de Denuncias).
- **Relación con la Privacidad:**
 - El canal debe permitir denuncias **anónimas**.
 - El acceso a los datos de la denuncia está restringido exclusivamente a los responsables del sistema (RRHH o Compliance).
 - El Delegado de Protección de Datos (DPD) juega un papel crucial garantizando que no se filtren identidades.

4. Novedad Tecnológica: El Reglamento de IA (AI Act)

Aunque la unidad se centra en datos personales, es imprescindible conocer la entrada en vigor del **Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (2024)**.

- **¿Por qué afecta a esta unidad?** La IA utiliza masivamente datos personales para entrenarse.
- **Prohibiciones:** Se prohíben sistemas de IA de "riesgo inaceptable", como aquellos que utilizan datos biométricos para la identificación remota en tiempo real en espacios públicos (salvo excepciones policiales muy graves) o el *scoring* social.

APLICACIÓN PRÁCTICA: Revisión del Caso "ACME S.A."

Aplicando estas actualizaciones al caso práctico de la empresa **ACME S.A.** (multinacional de telecomunicaciones descrita en la unidad):

1. **Transferencias Internacionales:** Al ser una multinacional presente en 32 países, ACME ahora puede contratar proveedores de software en EE.UU. con mucha menos burocracia, siempre que verifique que esos proveedores están adheridos al nuevo marco UE-EE.UU.
2. **Sitio Web:** El equipo de desarrollo web de ACME debe rediseñar inmediatamente el banner de cookies de su web comercial. Si el usuario entra, debe ver claramente: [ACEPTAR] y [RECHAZAR]. Si el botón de rechazar está escondido, ACME podría ser multada.
3. **Cumplimiento Normativo:** Dado que ACME tiene una sede central grande y operaciones internacionales (claramente supera los 50 empleados), la Ley 2/2023 le **obliga** a tener un Canal de Denuncias. ACME debe habilitar una web o email seguro donde sus empleados puedan denunciar irregularidades de forma anónima sin miedo a represalias.